

1501565-37.2022.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE TRÁFICO. NULIDADE. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. LEITURA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3. AGRAVAMENTO DA PENA. PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 4. CAUSAS DE AUMENTO. CRIME PERTO DE ESCOLA E COM ADOLESCENTE. PLEITO DE DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501565-37.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501565-37.2022.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2047387/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 23107158 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 2047387 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ LUÍS DANTAS GONÇALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado André Luís Dantas Gonçalves, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 10 de dezembro de 2021, às 23h30min, na Farmácia 'Pague Menos', situada na Avenida Duque de Caxias, nº 7-30, Centro, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu, para si, 294 reais, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, contra a vítima Bruno César da Fonseca.

Boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 15/16), relatório policial final (fls. 60/62).

A decisão de fls. 66/68 decretou a prisão preventiva em desfavor do acusado.

O mandado de prisão expedido em desfavor do acusado foi cumprido (fls. 72).

Pela decisão de fls. 78/80, foi recebida a denúncia e foi determinada a citação

do acusado.

O réu foi citado (fls. 91), sendo ofertada resposta à acusação às fls. 97.

Na decisão de fls. 103/104, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 135/137, foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 146/151 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, com a valoração dos maus antecedentes e da personalidade transviada, o reconhecimento da reincidência específica e das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma branca, fixando-se o regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 155/156 pleiteou pela absolvição por ausência de provas ou por atipicidade, ou o lançamento da pena no mínimo legal, fixando-se o regime inicial diverso do fechado, com a possibilidade de recurso em liberdade, concedendo-se a gratuidade judiciária.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 15/16), relatório policial final (fls. 60/62).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Bruno César da Fonseca, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse, em resumo, que era funcionário da farmácia Pague Menos. Afirmou que o acusado se aproximou e pediu 'dipirona'. Informou que, quando ele se aproximou do caixa, com o remédio em mãos, 'sacou uma faca da cueca e anunciou o assalto exigindo o dinheiro, caso contrário o mataria'. Esclareceu que entregou a ele tudo que havia na gaveta do caixa, cerca de 300 reais. Mencionou que o 'assaltante montou na garupa de uma moto que o aguardava, lá fora'. Citou que, na delegacia, reconheceu acusado, tanto por foto, quanto presencialmente. Asseverou que ele possui uma mancha vermelha na nuca, o que facilitou o reconhecimento.

A testemunha Andréia Berlatto de Souza, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disse, em resumo, que é farmacêutica. Afirmou que estava no fundo da loja, quando escutou uma pessoa, pedindo dipirona para o Bruno. Informou que, no caixa, ele anunciou o 'assalto com uma faca grande de pão'. Esclareceu que, após pegar o dinheiro do caixa, ele fugiu numa moto, com outra pessoa que o aguardava.

Os policiais militares Ovídio Magri Junior e Vinícius Bettiol Rodrigues, sob o devido processo legal (mídia SAJ) disseram, em síntese, que foram acionados, via Copom, acerca deste roubo, ocorrido na farmácia "Pague Menos, localizada na avenida Duque de Caxias". Afirmaram que os funcionários contaram que o acusado, usando uma faca, cometeu o 'assalto' e fugiu na garupa de uma motocicleta, com outra pessoa. Informou que a faca foi deixada no balcão da farmácia. Esclareceram que havia circuito interno de filmagens, com as quais a Polícia Civil concluiu as investigações.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado André Luís Dantas Gonçalves, sob o devido processo legal (mídia SAJ), em resumo, negou a prática delitiva. Disse que, na época dos fatos, se encontrava em Piratininga. Alegou que 'foi torturado na delegacia e obrigado a assinar alguns papéis. Informou que tem uma mancha no pescoço.

A negativa do acusado permaneceu solteira nos autos.

Com efeito, na fase policial (fls. 56), ele admitiu a prática, quando afirmou que mostrou a faca para o funcionário da loja e anunciou 'o assalto', exigindo o dinheiro do caixa. Na mesma ocasião citou que o moto-taxista foi apenas o "cavalo" sem saber.

Tal interrogatório foi prestado no dia 17/02/2022 e nada há nos autos que demonstre que o réu foi torturado.

Tanto é assim, que a prisão preventiva somente foi decretada dias depois, em 21/02/2022 (fls. 66/68).

Em acréscimo, a prova colhida é contundente no sentido de que o acusado entrou no estabelecimento, pediu o remédio dipirona e, logo após, com grave ameaça exercida com arma branca (faca), exigiu o dinheiro do caixa (cerca de 300 reais).

O reconhecimento foi realizado na Delegacia, sendo importante perquirir que o acusado possui uma "mancha", o que o caracteriza e permitiu seu reconhecimento.

No ponto, não se deve olvidar que, nos crimes patrimoniais, a palavra do ofendido, presente no contexto, possui especial valoração.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo.

2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).

3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.

4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida".

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 699286 / SP, relator ministro Olindo Menezes, julgado em 28/06/2022, g.n.)

De outro lado, fato é que, segundo a prova declinada nos autos, o crime foi cometido em comparsaria.

Com efeito, o relatório de investigação de fls. 18/21 denota que outros delitos, com o mesmo modus operandi foram cometidos em locais diversos (inclusive em postos), sempre com o auxílio de um motociclista.

Por isso e pelas declarações das vítimas, excluída a alegação no sentido de que 'era apenas um trabalhador (moto-taxista utilizado como "cavalo")', mas sim coautor.

Nesse sentido:

Ementa: ROUBO QUALIFICADO. Concurso de agentes e emprego de arma. Prova inconcussa da autoria e da materialidade relativamente aos dois crimes, praticados contra dois estabelecimentos comerciais (um açougue e uma farmácia). Reconhecimento das vítimas, na delegacia, por fotografia. Menção dos ofendidos à arma utilizada, apreendida com o réu, e à motocicleta, cujas características coincidem com aquela pertencente ao acusado. Relato das vítimas em consonância com a prova. Réu surpreendido algum tempo depois dos crimes na posse de parte da "res", que abandonou junto com a arma após ser alvejado pela polícia. Palavras dos policiais coerentes e harmônicas, respaldadas pelos relatos das vítimas. Versão do acusado sem respaldo na prova. Alibi não comprovado. Qualificadoras bem proclamadas. Condenação de rigor. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Hipótese em que o acusado foi surpreendido depois dos roubos, em outra cidade, na posse do revólver, a caracterizar conduta plenamente autônoma. Pleito de absorção da conduta pelos crimes de roubo, afastado. Condenação de rigor. Penas bem dosadas. Regime fechado absolutamente necessário para o crime de roubo, mostrando-se igualmente adequado para o crime de porte ilegal de arma de fogo, em face da reincidência e das circunstâncias do crime, praticado durante o cumprimento de pena. Apelo improvido.

(TJSP, 5ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0015978-76.2015.8.26.0071, relator Des. Pinheiro Franco, julgado em 24/08/2017)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal.

Sob outro aspecto, deve o réu permanecer custodiado.

Com efeito, possui em seu desfavor dois feitos aptos a caracterizarem reincidência pela mesma prática delitiva (específica), de modo que a custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. MITIGAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO NA ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. CAUTELAR MANTIDA.

1. Tendo sido julgado o mérito da impetração na origem, não persiste o óbice da Súmula 691/STF. A prisão preventiva fundamentou-se na reiteração delitiva do agravante e seu modus operandi.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC 107.238/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019).

3. O direito de recorrer em liberdade foi afastado pela reiteração delitiva - o paciente responde a outra ação penal, também por roubo à mão armada em concurso de agentes -, bem como pela demonstração de ser pessoa violenta. Do decreto de prisão preventiva e da narrativa fática da sentença, extrai-se que o delito foi cometido "com emprego de violência real contra pessoa", por meio de "privação da liberdade das vítimas e mediante meticulosa divisão de tarefas entre os acusados".

4. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e

diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 733993 / MG, relator ministro Olindo Menezes, julgado em 21/06/2022)

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, como dito, há duas reincidências específicas, aptas a agravar a reprimenda em maior extensão.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE TRÁFICO. NULIDADE. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. LEITURA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3. AGRAVAMENTO DA PENA. PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 4. CAUSAS DE AUMENTO. CRIME PERTO DE ESCOLA E COM ADOLESCENTE. PLEITO DE DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

3. As circunstâncias judiciais bem como as agravantes e atenuantes não possuem patamares fixos de aplicação da pena, ficando o quantum de elevação a critério do magistrado, desde que observada a razoabilidade. A jurisprudência, visando a balizar um critério razoável, assentou que seria adequada uma elevação que não fosse superior 1/6 (um sexto). No entanto, cuidando-se de réu multirreincidente ou reincidente específico, revela-se eskorreita a agravação da pena em patamar maior, uma vez que devidamente motivada em elemento concreto dos autos. Portanto, não há qualquer ilegalidade no agravamento da pena em 1/5 (um quinto) em virtude de o réu ser reincidente específico.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 282148 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/05/2016)

Pelo exposto, agravo a pena em ¼, atingindo 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma branca e concurso de agentes.

O emprego da arma branca deve ser valorado, pois representa subjugação da ofendido, tendo em vista que temeu por sua vida.

Por todos:

Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal Absolvição pretendida Inadmissibilidade -Materialidade e Autoria devidamente comprovados Seguro reconhecimento realizado pelas vítimas A palavra das vítimas em delitos patrimoniais possui consistente valor probante - Condenação de rigor.

Pretendido o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo Descabimento A causa de aumento de pena está configurada nas palavras da vítima, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada. Dosimetria Afastado o aumento aplicado pelo juiz sentenciante, na pena-base, em razão do emprego de arma de fogo já configurar causa de aumento de pena Mantido o aumento de 3/8 pelo reconhecimento das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo Patamar justificado na diminuição de capacidade de resistência das vítimas e temor causado Adequação do patamar de aumento do concurso formal para ¼ em face do numero de vítimas atingidas Critério puramente objetivo Recurso parcialmente provido".

(Tribunal de Justiça de São Paulo, 11ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0002736-20.2011.8.26.0191, Comarca de Poá, Des. Salles Abreu, julgada em 26/06/2013).

Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 3/8 NA TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTES
SODALÍCIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. A dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado sendo que, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, deve atentar, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, para as singularidades do caso concreto.

2. Segundo entendimento assente neste Sodalício, uma vez fundamentada concretamente a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria, não há se falar em violação da Súmula 443/STJ - in casu, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de agentes na modalidade de concurso formal, não denota qualquer ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.

3. Encontrando-se o acórdão proferido no recurso de apelação em consonância com jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto no Enunciado nº 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 539479 / SP, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 06/03/2018)

Assim, majoro a pena em 3/8, totalizando, em definitivo, 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa. O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado. As reincidências específicas (duas) denotam que regime mais grave é o único capaz de reprovar o delito e ressoacilizar o acusado.

Nesse sentido:

Ementa: Roubo. Recorrente que, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, aborda a ofendida, a qual aguardava, na condução de veículo e no qual se encontrava embarcado seu filho com 8 anos de idade, e anuncia o roubo, fugindo na condução do referido bem e, ainda, de seu aparelho celular. Policiais militares, cientificados do fato e de posse das características físicas do roubador e, ainda, dos dados do automóvel, que efetuam patrulhamento e avistam o réu na condução do veículo roubado, dando-lhe ordem de parada. Acusado, contudo, que desobedece a ordem legal e tenta atropelar os agentes públicos que só conseguem detê-lo após a realização de disparos em direção ao automóvel. Prova forte. Autoria e materialidade claras. Relatos da ofendida e dos policiais, nas duas fases, coerentes, críveis e válidos. Reconhecimento seguro nas duas fases da persecução, inexistindo um único indício de indecisão ou de indução nos atos realizados. Silêncio do réu, nas duas fases, que evidentemente em nada o favorece. Penas mantidas. Básicas fixadas motivadamente acima do mínimo. Exasperação de 1/3, na segunda fase, adequada em face da multireincidência do réu, inclusive específica. Regime fechado necessário. Apelo improvido.

(TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 1507012-20.2022.8.26.0228, relator Des. Pinheiro Franco, julgado em 01/08/2022, g.n.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ANDRÉ LUIS DANTAS GONÇALVES, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal.

Nego ao acusado o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral,

a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA